



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50545 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

Parte_1, nato a Roma il 20.01.1948 (C.F. *C.F._1*),
Parte_2 nato a Roma il 18.12.1945 (C.F. *C.F._2*),
Parte_3 nata a Roma il 27.02.1942 (C.F. *C.F._3*), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Simona De Medici e Gabriele Di Genesio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Viale delle Milizie n. 22.

ATTORI

contro

Controparte_1 nato a Roma il 24.07.1971 (C.F. *C.F._4*)
rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Giannini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Piazza di san Giovanni in Laterano n. 60.

Parte_4 nato a Roma il 29.05.1974, (C.F. C.F._5)
rappresentato e difeso dall'Avv. Sabina Lorenzelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
sito in Roma, Via Laura Mantegazza n. 16.

CONVENUTI

Oggetto: Divisione di beni caduti in successioni.

Conclusioni delle parti come in atti.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 26.07.2018 i Signori Parte_1 Pt_2 e Pt_3
citavano in giudizio i convenuti Controparte_1 e Parte_4 per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni: *“Piacchia all’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, A) accertare e dichiarare che l’immobile di cui in premessa è in
proprietà indivisa tra le parti in causa a seguito di successione mortis causa dei signori Per_1
[...] e Parte_5, per le qualifiche ereditarie come sopra specificate sub 1), e, di
conseguenza, B) procedere alla divisione giudiziale dello stesso bene, previo scioglimento della
comunione ereditaria esistente tra le parti con imputazione della quota ereditaria di spettanza ad
ognuno degli eredi; C) accertare e dichiarare l’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di
indennità da parte del convenuto Controparte_2 per l’esclusivo godimento del bene immobile
de quo dal 4 ottobre 2015 fino all’effettivo scioglimento della comunione ereditaria nella misura
che sarà determinata in corso di causa e, per l’effetto, D) condannare il medesimo convenuto
Controparte_1 al pagamento in favore degli attori di tutte le somme ad essi dovute per il
mancato godimento dell’immobile de quo dal 4 ottobre 2015 fino all’effettivo scioglimento della
comunione ereditaria maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna di spese e
compensi di causa nei confronti del solo convenuto Controparte_2 .*

In data 19.04.2019 si costituiva in giudizio il sig. Parte_4 rassegnando le
seguenti conclusioni: *“1) accertare e dichiarare che l’immobile sito in Roma, Viale Alessandrino n.
43, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 950, particella 150, di vani 5 è in
comproprietà tra i Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] Parte_4 e Controparte_1 ciascuno in relazione alla propria quota come loro pervenuta per
successione dai rispettivi de cuius; 2) per l’effetto, previa dichiarazione di scioglimento della
comunione, procedere alla divisione giudiziale del suddetto bene, ed assegnare a ciascuno dei
condividendi il ricavato dalla vendita in relazione alla quota ereditaria di spettanza di ciascuno; 3)*

accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei condividenti a percepire i frutti dell'immobile, e per l'effetto determinarne l'esatto ammontare pro quota a far data dall'apertura della successione della Sig.ra **Parte_5**, ovvero dalla proposizione della domanda di divisione giudiziale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e che risulterà in corso di causa; 4) per l'effetto, condannare il Sig. **Controparte_1** al pagamento in favore del Sig. **Parte_4** delle somme a lui dovute pro quota a titolo di frutti non percepiti per mancato godimento dell'immobile de quo, a far data dall'apertura della successione della Sig.ra **Parte_5**, ovvero dalla proposizione della domanda di divisione giudiziale. In ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 da porsi ad esclusivo carico del Sig. **Controparte_2**.

Successivamente in data 08.05.2019 si costituiva in giudizio il sig. **Controparte_1** rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: – In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda in quanto priva della documentazione comprovante la proprietà dell’immobile; – Nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda,*

procedere alla divisione giudiziale dell’immobile sito in Roma, Viale Alessandrino n. 43; - Rigettare la domanda di condanna al pagamento di un’indennità di occupazione per l’esclusivo godimento del bene, per i motivi di cui in narrativa; – Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammessi i mezzi istruttori ed espletata apposita CTU, all’udienza del 20.09.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Si deve dare atto, altresì, che le parti attrici hanno proposto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e 1172 c.c. in corso di causa in data 02.07.2021 al fine di poter eseguire i ripristini dell'immobile a cura e spese di tutti i comproprietari, nell'ambito del quale si è costituito il Sig. **Parte_4** che ne chiedeva l'integrale rigetto, vinte le spese. Con ordinanza del 26.07.2021, il ricorso veniva rigettato, riservando la statuizione sulle spese alla fase di merito.

Nel merito la domanda di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto l’immobile sito in Roma, Viale Alessandrino n. 43, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 950, particella 150, di vani 5, di cui gli attori sono comproprietari unitamente ai Sigg.ri [...] **Parte_4** e **Controparte_1** ciascuno pro quota, non può trovare accoglimento stante l’irregolarità urbanistica del cespite in questione.

Invero, l’espletata consulenza tecnica d’ufficio depositata il 15.10.2021 (cfr. pag. 6 della relazione) ha rilevato che *“Dalle ricerche effettuate presso l’Archivio Progetti del VI Dipartimento, l’Archivio*

Storico Capitolino e l'U.C.E. del Comune di Roma, si è riscontrato che la costruzione è stata realizzata: - Licenza n.15183 del 1949- Licenza n.1886 A/R del 1955; Dai sopralluoghi eseguiti si è riscontrato, che lo stato attuale dei luoghi non corrisponde alla documentazione reperita presso gli uffici amministrativi, per le seguenti motivazioni: 1) Il progetto depositato prevedeva 4 unità immobiliari, e due piani di costruzione”.

Pertanto, al fine di rendere legittimo e conforme al regolamento edilizio vigente, per l'immobile, secondo il CTU si rende necessario presentare una apposita “SCIA 2 in sanatoria art. 36”.

All'udienza del 24.03.2022 veniva sollevata d'ufficio la questione della procedibilità della domanda di divisione, con concessione di termine alle parti in causa per il deposito di note.

Successivamente, a seguito di quanto prospettato nelle suddette note si rendeva necessario effettuare un supplemento di indagine da parte del CTU, al fine di verificare la prospettata eliminazione della irregolarità urbanistica individuate nell'elaborato peritale a seguito della sanatoria dedotta, tenuto conto dei documenti allegati da parte attrice.

Orbene, l'integrazione della consulenza, depositata il 13.03.2023, metodologicamente corretta ed immune da vizi logici, ha evidenziato che l'apposita SCIA presentata e depositata in data 22.04.2022, “è stata annullata in autotutela art.21 L. 241/1990, in quanto non sono stati integrati per tempo i pagamenti degli oneri richiesti tramite sportello SUET al Geom. CP_3 (cfr. pag. 5 Integrazione Relazione peritale)”.

Nel corso del giudizio (in particolare con istanza depositata il 03.04.2023) viene dato atto da parte attrice che in data 30.03.2023 veniva presentata una nuova SCIA con le modalità rappresentate dal CTU nella relazione peritale del 13.03.2023.

Tuttavia, ciò che rileva processualmente è la condizione attuale dell'immobile, con le difformità evidenziate in precedenza dal CTU ed allo stato non sanate.

In considerazione di quanto esposto e dell'obbligo di conformità catastale previsto per i contratti a pena di nullità, dall'art. 29 comma 1 bis L. 52/85, come modificato dal D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/10, deve ritenersi applicabile, nel caso di specie, il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base al quale “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 40, comma 2, L. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto

maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «*la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio*» (cfr. Cass. S.U. 25021/2019 e Cass. 2675/2020). Tale divieto, sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite, si applica sia al caso della divisione cosiddetta “in natura” e sia a quella “civile” attuata tramite la vendita all’incanto del bene e la spartizione del ricavato tra gli eredi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi l’improcedibilità della domanda di divisione proposta dagli attori.

Sulla domanda di indennità per l’occupazione esclusiva de bene comune formulata nei confronti del convenuto Controparte_1 occorre innanzitutto esporre i principi di diritto consolidati in materia.

Invero si osserva che, secondo l’insegnamento della S.C. “...*l'utilizzo esclusivo del bene immobile in proprietà, da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cassazione civile, sez. II, 09/02/2015, n. 2423; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012 n. 5156; Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2010 n. 24647)...*” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 15926 del 13.6.2019); non risulta in alcun modo dimostrato agli atti del presente giudizio che gli attori abbiano mai concretamente e specificamente manifestato l’intenzione di voler utilizzare l’immobile in maniera diretta ovvero di voler partecipare allo sfruttamento economico del bene, mediante la percezione di un canone di affitto in proporzione alle rispettive quote di titolarità, e che la parte convenuta non lo abbia consentito.

Se non risulta dimostrato che parte attrice abbia mai richiesto al comproprietario di poter godere dell’immobile e che quest’ultimo si sia rifiutato di consentirlo, si osserva che, anche con la proposizione della odierna domanda giudiziale, gli attori, lungi dal manifestare la volontà di utilizzo diretto del bene ovvero del suo sfruttamento economico, si sono limitati a richiedere il pagamento della relativa indennità di occupazione e non già a conseguire il godimento diretto del bene.

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l’altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente che, in materia di utilizzo di

immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve, quindi, essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale. Tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all'ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l'utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati.

Visto l'esito del giudizio, ritenuto che le parti avrebbero dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, le condizioni per instaurare la domanda e resistervi, per ciò che riguarda la necessaria regolarità dell'immobile oggetto di divisione, costituendo questa la domanda principale di tutte le parti del giudizio, deve revocarsi l'ammissione di Controparte_1 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, comma 2 DPR 115/2002 (*“Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”*).

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, per la compensazione integrale delle spese di lite, inclusa la fase cautelare incidentale, con oneri delle disposte CTU definitivamente a carico di tutte le parti costituite in egual misura.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita:

- dichiara improcedibile la domanda di divisione per i motivi indicati in parte motiva;
- rigetta la domanda di indennità di occupazione formulata;
- compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese di lite e pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in egual misura.

Roma, 19/06/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Mariangela Dinoi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.